

0001601-27.2018.8.26.0126
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI
Comarca: Caraguatatuba
Foro: Foro de Caraguatatuba
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 17/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
REGINALDO VIEIRA DE JESUS e outro

VISTOS.

ELZILÉIA VENTURA DA SILVA, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) porque, supostamente, na data e local descritos na denúncia, teria(m) praticado o(s) delito(s) previsto(s) no Art. 155 "caput" do(a) CP(Denúncia).

A denúncia foi recebida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Caraguatatuba - Vara Criminal
Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, Caraguatatuba - SP - cep 11660-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001601-27.2018.8.26.0126 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0001601-27.2018.8.26.0126
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
REGINALDO VIEIRA DE JESUS e outro

VISTOS.

ELZILÉIA VENTURA DA SILVA, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) porque, supostamente, na data e local descritos na denúncia, teria(m) praticado o(s) delito(s) previsto(s) no Art. 155 "caput" do(a) CP(Denúncia).

A denúncia foi recebida em 18/04/2018(Denúncia).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em relação ao(s) crime(s) supostamente praticado(s) pelo(a)(s) réu(ré)(s).

É imperativo o reconhecimento da falta de interesse processual e de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, ante a ocorrência da chamada "prescrição antecipada" ou "prescrição virtual", modalidade de prescrição admitida no âmbito jurisprudencial e doutrinário.

Em tais situações, em face dos princípios da economia processual e da utilidade do

processo penal, tem sido aventada, na doutrina e na jurisprudência, a possibilidade de ser desde logo declarada a extinção da punibilidade, considerando-se a eventual pena a ser cominada.

Em relação ao tópico, Espínola Filho ensina que "perde, inteiramente, toda significância a ação desde que extinta a punibilidade. Daí constituir um princípio de economia do processo o de que, extinta a punibilidade do réu, deve ser isso logo declarado, esteja em que pé estiver a ação penal, que, assim, tenha o seu curso definitivamente paralisado" (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, V. 1, 1.954, p. 478-9).

Na jurisprudência encontram-se as seguintes decisões:

1. "Conquanto se admita que a utilização da via jurisdicional, no ato de acusar, não leva, inexoravelmente, à imposição de pena, cabe averbar-se que o exercício da ação sob indiscutível tom de falência quanto à aplicação concreta da reprimenda revelar-se-ia atividade sem qualquer utilidade, eis que o provimento jurisdicional, se procedente a ação, desembocaria na prescrição da pretensão punitiva estatal, ante a pena concretizada. No exame do interesse de agir não se pode arredar a verificação da utilidade do provimento jurisdicional. Se inútil o provimento jurisdicional, ainda que procedente a ação, é de reconhecer-se a ausência do interesse de agir" (RT 668/290, Rel. Walter Theodósio);

2. "De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de Habeas Corpus para trancar a ação penal" (RT 669/315).

Pois bem. Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como considerando eventuais agravantes, atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena, tem-se que eventual condenação ensejaria a fixação de pena inferior a 02 ano(s) de detenção/reclusão para o(s) crime(s) tipificado(s) no Art. 155 "caput" do(a) CP(Denúncia).

Portanto, de acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em 04 anos.

Por conseguinte, já houve a prescrição da presente ação, pois entre a data do recebimento da denúncia (18/04/2018(Denúncia)) e a presente data, passaram-se mais de 04 anos, ressaltando-se que não houve qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional durante o período mencionado.

Patente, portanto, a falta de interesse processual, como também de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em virtude da verificação da chamada prescrição antecipada.

Destarte, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal, em face da falta de interesse de agir e em sendo a prescrição matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase do processo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ELZILÉIA VENTURA DA SILVA, qualificado(a) nos autos, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. com o artigo 109, inciso V, dispositivos estes do Código Penal. Custas ex lege.

- Comunique-se o IIRGD.

Quanto ao réu REGINALDO VIEIRA DA SILVA, tendo em vista que o mesmo foi citado por edital e não apresentou defesa no prazo estabelecido, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, SUSPENDO O PROCESSO, ficando da mesma forma suspenso o curso prescricional.

- Inclua-se a tarja - processos suspensos (artigo 366).
- Anote-se no histórico de partes e comunique-se o IIRGD.
- Aguarde-se pelo prazo de 01 (um) ano.
- Decorrido o prazo, junte-se Folha de Antecedentes atualizada. Caso conste eventual prisão do réu na Folha de Antecedentes, cite-se no estabelecimento em que se encontrar recolhido. Não havendo notícia de prisão, tornem os autos ao Ministério Público.

P.I.C.

Caraguatatuba, 11 de novembro de 2022.

JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA